

1502152-68.2021.8.26.0047

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... anterior pela prática do crime de tráfico de droga. Entretanto, nota-se que a sentença ainda não transitou em julgado. Destarte, segundo entendimento jurisprudencial sumulado, tal condenação não se presta a caracterização de reincidência ou maus antecedentes(Súmula 444 do STJ) ou para evidenciar dedicação ao tráfico de drogas ou participação em organização criminosa(Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502152-68.2021.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502152-68.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203667/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 19297104 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3084/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2203667 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARIANA BORGES FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

MARIANA BORGES FERREIRA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 28 de julho de 2021, por volta de 22:00h, na Rodovia SP 270, km 445, nesta Cidade e Comarca de Assis, trazia consigo e transportava, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 4 tabletes de maconha, com peso total de aproximadamente 4,15 kg.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, na ocasião dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no supramencionado local, quando ao abordarem o ônibus de origem de Ponta Porã/MS com destino a São Paulo/SP observaram que a passageira MARIANA demonstrou nervosismo e respostas desencontradas sobre o motivo da viagem. Por tais razões os policiais decidiram revistar o travesseiro que MARIANA trazia consigo, onde localizaram quatro tabletes de maconha. Indagada em solo policial, MARIANA confirmou que recebeu a droga na rodoviária da

cidade de Ponta Porã/MS e a transportaria até a cidade de São Paulo, no bairro do Brás, pelo que receberia a quantia de cinco mil reais. Notificada (fl. 95), a ré apresentou defesa prévia (fls. 121/123). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 139/140).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré.

As partes se manifestaram em alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo toxicológico (fls. 77/79), que testou positivo para Tetrahydrocannabinol, substância catalogada como droga pela Portaria 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral.

Nesse sentido, o policial militar Marcel Pires Dantas declarou que, na data dos fatos, estava de serviço quando, por volta de 22:00h, realizou abordagem de rotina em um ônibus que vinha da cidade de Ponta Porã/MS para São Paulo/SP. Durante a abordagem dos passageiros, notou que a ocupante da poltrona 10, MARIANA, demonstrou nervosismo e respostas desencontradas sobre o motivo da viagem. Solicitou o travesseiro que ela trazia consigo, tendo localizado dentro do objeto 4 tabletes grandes de maconha.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Cristian Feitoza Fachiano. Ademais, MARIANA confessou a prática do tráfico, declarando, em resumo, que reside em Suzano/SP e estava passando por dificuldade financeira, mencionando, ainda, que sua filha de um mês de idade precisava passar por tratamento médico para não ficar surda e isso a motivou a aceitar a buscar a droga. Explicou que um amigo do Facebook, chamado Fernando, sabendo de suas dificuldades, afirmou que tinha um conhecido que precisava de uma pessoa para ir no Paraguai buscar drogas, em troca de R\$ 5.000,00. Assim, aceitou o serviço, tendo ido de ônibus até Ponta Porã/MS, onde, ainda na rodoviária, recebeu a droga das mãos de um desconhecido. Levaria a droga até São Paulo, no bairro Brás. Porém, no caminho de volta para São Paulo, quando passava pelo posto policial de Assis/SP, foi abordada pela polícia, que localizou a droga que trazia consigo. Em 4 tabletes, do preço combinado pelo serviço, recebeu a quantia de R\$ 1.400,00 apreendida consigo.

Como se vê, a prova é segura e hábil ao juízo condenatório.

Com efeito, a confissão da ré conforta os testemunhos policiais, no sentido de que ele trazia consigo e transportava, sem autorização legal, drogas, entre estados da federação, com destinação ao tráfico.

Dessa forma, considerando-se que a ré incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a elevada quantidade e diversidade de droga localizada com a sentenciada justifica o reconhecimento de maior censurabilidade de sua conduta, de modo a conduzir à intensificação da pena na fração de 1/4, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes. Incide, por outro lado, a atenuante da confissão, a qual tem o condão de reduzir a pena em 1/4. Em observância à Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, haja vista que a droga foi transportada entre Estados da Federação (de Mato Grosso do Sul para São Paulo), razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por outro lado, a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 condiciona-se à primariedade do sentenciado, à ausência de maus antecedentes e à não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, não havendo no caso em tela qualquer elemento probatório que demonstre a ausência de qualquer das referidas condicionantes.

Com efeito, é certo que a sentenciada registra condenação anterior pela prática do

crime de tráfico de droga. Entretanto, nota-se que a sentença ainda não transitou em julgado. Destarte, segundo entendimento jurisprudencial sumulado, tal condenação não se presta a caracterização de reincidência ou maus antecedentes (Súmula 444 do STJ) ou para evidenciar dedicação ao tráfico de drogas ou participação em organização criminosa (Nesse sentido: STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 175.466-SP; HC n. 151.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.5.2018; STJ, AgRg no HC 676.516/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

A esse respeito, parece forçoso reconhecer que, se o princípio da presunção de inocência é fundamento idôneo ao impedimento de que processos sem sentença transitada em julgado sirvam para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por coerência esses mesmos processos não poderiam impedir a incidência da causa de diminuição de pena.

Por outro giro, a quantidade da droga apreendida e a circunstância de a sentenciada ter sido remunerada para deslocá-la de um local para outro não são fundamentos hábeis a autorizar a presunção de sua participação em organização criminosa. Nesse sentido, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente: HC 132459, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, publ. 13-02-2017; HC 134597, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, publ. 09-08-2016.

No caso em tela, a não ser a quantidade da droga e o fato de estar transportando a droga para terceiro mediante remuneração, que na esteira da citada jurisprudência não é bastante para caracterizar o envolvimento em organização criminosa, não há qualquer dado concreto que leve seguramente à conclusão de sua participação em organização criminosa.

Consigno-no, contudo, que a quantidade da droga serve como diretriz para a modulação do redutor (o STF, no HC 120.985, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 30/6/2016), de maneira que, tendo em conta a quantidade da droga apreendida, reputo adequada e proporcional a redução da reprimenda em seu mínimo, ou seja, 1/6, fixando a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré MARIANA BORGES FERREIRA, ao cumprimento de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 486 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.c. § 3º do mesmo artigo.

No caso em tela, considerando-se que a pena foi fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e que mesmo feito o desconto dos quase 9 meses de prisão preventiva, a pena ainda seria maior que 4 anos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta e o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do Código Penal.

No caso em tela, considerando-se que a pena fixada é superior a 4 anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista a quantidade da pena aplicada.

Prisão preventiva: de rigor sua manutenção, uma vez que agora, pelo menos para o juízo de primeiro grau, não há apenas probabilidade do crime e da respectiva autoria, mas certeza. Ademais, subsistem os fundamentos que determinaram sua decretação, persistindo a necessidade da prisão para fim de garantia da ordem pública. Por outro giro, saliento não ser caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a existência de filhos menores por si não é bastante para tanto, sendo exigível demonstração da imprescindibilidade da presença do pai ou da mãe para os cuidados da criança, o que não resultou cabalmente demonstrado no caso em apreço.

Da destinação dos valores apreendidos: Determino o perdimento da quantia de R\$ 1.400,00, uma vez que proveniente da atividade criminosa, visto que recebida como parte do pagamento do preço convencionado para o transporte da droga, bem como do aparelho celular, uma vez que utilizado durante a execução do ajuste entre a sentenciada e terceiros com quem havia negociado.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos da sentenciada (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se a sentenciada para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020. Por fim, dispense a ré do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA